



P U T U S A N

Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHOLAHUDDIN SIREGAR ALIAS SOLAH;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa, Gang Nabi, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo .
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. ISKANDAR alias KANDAR.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –201/RP.RAP/Enz.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Benar Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 17.20 Wib, saat saksi AHMAD MANSYURSYAH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) berada di sekitar Jalan Mesjid Kel padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, mendapat Informasi dari masyarakat yang sangat di percaya bahwa ada sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atau tempat dijadikan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga tempat tersebut sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersangka maka saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) langsung melakukan Penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut dan sekitar Pukul 17.30 Wib setelah saya bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA



SIREGAR mengetahui rumah kosong tersebut maka saya bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR langsung mengintai rumah kosong tersebut dan sekitar Pukul 17.50 Wib saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR melihat seorang laki-laki sedang turun dari atas menaiki Becak bermotor di halaman rumah kosong tersebut dan laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kosong.

- Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR langsung melakukan Penggerebekan terhadap rumah kosong tersebut dan menemukan saksi ISKANDAR Alias KANDAR (berkas terpisah) dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di dalam kantong celana depan saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan dari terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di dalam Kantong celana sebelah kiri terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dan selanjutnya saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR melakukan penggedahan di dalam rumah kosong dan namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu lagi.

- Kemudian dilakukan interogasi kepada saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH tentang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saksi ISKANDAR Alias KANDAR menerangkan bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli kepada



terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH bersama seluruh Barang bukti ke kantor satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/03.10102/2023 Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Herlina Sanusi, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan berat netto 0,36 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3083/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 gram milik ISKANDAR alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH, dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1937/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH, dengan kesimpulan benar Positif Mengandung Narkotika terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-

Atau



Kedua :

Bahwa terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Benar Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 17.20 Wib, saat saksi AHMAD MANSYURSYAH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) berada di sekitar Jalan Mesjid Kel padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, mendapat Informasi dari masyarakat yang sangat di percaya bahwa ada sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan atau tempat dijadikan menggunakan narkotika jenis sabu sehingga tempat tersebut sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersangka maka saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) langsung melakukan Penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut dan sekitar Pukul 17.30 Wib setelah saya bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR mengetahui rumah kosong tersebut maka saya bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR langsung mengintai rumah kosong tersebut dan sekitar Pukul 17.50 Wib saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR melihat seorang laki-laki sedang turun dari atas menaiki Becak bermotor di halaman rumah kosong tersebut dan laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kosong.
- Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA



PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR langsung melakukan Penggerebekan terhadap rumah kosong tersebut dan menemukan saksi ISKANDAR Alias KANDAR (berkas terpisah) dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di dalam kantong celana depan saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan dari terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di dalam Kantong celana sebelah kiri terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dan selanjutnya saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR melakukan penggedahan di dalam rumah kosong dan namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu lagi.

- Kemudian dilakukan interogasi kepada saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH tentang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saksi ISKANDAR Alias KANDAR menerangkan bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli kepada terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH bersama seluruh Barang bukti ke kantor satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/03.10102/2023 Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Herlina Sanusi, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan berat netto 0,36 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3083/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 gram milik ISKANDAR alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH, dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1937/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH, dengan kesimpulan benar Positif Mengandung Narkotika terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▪ Benar Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 17.20 Wib, saat saksi AHMAD MANSYURSYAH (Anggota



Kepolisian Polres Labuhanbatu) berada di sekitar Jalan Mesjid Kel padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, mendapat Infomasi dari masyarakat yang sangat di percaya bahwa ada sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atau tempat dijadikan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga tempat termpat tersebut sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersangka maka saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) langsung melakukan Penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut dan sekitar Pukul 17.30 Wib setelah saya bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR mengetahui rumah kosong tersebut maka saya bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR langsung mengintai rumah kosong tersebut dan sekitar Pukul 17.50 Wib saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR melihat seorang laki-laki sedang turun dari atas menaiki Becak bermotor di halaman rumah kosong tersebut dan laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kosong.

- Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR langsung melakukan Penggerebekan terhadap rumah kosong tersebut dan menemukan saksi ISKANDAR Alias KANDAR (berkas terpisah) dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di dalam kantong celana depan saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan dari terdakwa



SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di dalam Kantong celana sebelah kiri terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dan selanjutnya saksi AHMAD MANSYURSYAH bersama IPTU ELIMAWAN SITORUS, SH, BRIPKA PUTRA WIRA SIREGAR, SH dan BRIPTU AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR melakukan penggedahan di dalam rumah kosong dan namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu lagi.

- Kemudian dilakukan interogasi kepada saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH tentang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan saksi ISKANDAR Alias KANDAR menerangkan bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli kepada terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISKANDAR Alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR Alias SOLAH bersama seluruh Barang bukti ke kantor satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/03.10102/2023 Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Herlina Sanusi, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan berat netto 0,36 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3083/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 gram milik ISKANDAR alias KANDAR dan terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH, dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1937/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SHOLAHUDDIN SIREGAR alias SOLAH, dengan kesimpulan benar Positif Mengandung Narkotika terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afriadil Syahputra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Ahmad Masyursyah;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 Wib bahwa ada orang yang diduga memiliki, menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah kosong dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di sebuah rumah kosong lalu melakukan pengintaian disekitar rumah tersebut, tidak berapa lama saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa turun dari atas menaniki becak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah kosong tersebut dan di temukan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa, Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sedang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Ahmad Masyursyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Afriadil Syahputra Siregar;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 Wib bahwa ada orang yang diduga memiliki,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai narkoba jenis sabu di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah kosong dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di sebuah rumah kosong lalu melakukan pengintaian disekitar rumah tersebut, tidak berapa lama saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa turun dari atas menaniki becak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah kosong tersebut dan di temukan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa, Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sedang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah kosong karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa di telpon oleh Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dikarenakan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ingin menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian antara Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) sepakat bertemu di rumah kosong tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah), selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah), dimana ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



(dalam berkas terpisah) ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dan Terdakwa penggunaan bersama Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 Gram Netto;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
- Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 142/03.10102/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 3083/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 gram mengandung



narkotika milik Iskandar Alias Kandar dan Sholahuddin Siregar Alias Solah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab : 1937/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sholahuddin Siregar Alias Solah terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah kosong oleh saksi Afriadil Syahputra Siregar dan saksi Ahmad Masyursyah (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 Wib bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu



tepatnya dirumah kosong dan atas Informasi tersebut saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan tiba di sebuah rumah kosong lalu melakukan pengintaian disekitar rumah tersebut, tidak berapa lama saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan melihat Terdakwa turun dari atas menaiki becak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, melihat hal tersebut saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan langsung melakukan penggerebekan di rumah kosong tersebut dan di temukan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dimana ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan membawa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

- Bahwa pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto yang baru saja dibeli oleh Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dari Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) tidak bertemu dengan Udin (DPO) yaitu penjual narkoba jenis sabu maka Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual beli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Sholahuddin Siregar Alias Solah sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah kosong oleh saksi Afriadil Syahputra Siregar dan saksi Ahmad Masyursyah (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah kosong oleh saksi Afriadil Syahputra Siregar dan saksi Ahmad Masyursyah (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo di temukan di kantong celana Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo di temukan di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 17.20 Wib bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah kosong dan atas Informasi tersebut saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan tiba di sebuah rumah kosong lalu melakukan pengintaian disekitar rumah tersebut, tidak berapa lama saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan melihat Terdakwa turun dari atas menaiki becak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, melihat hal tersebut saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan langsung melakukan penggerebekan di rumah kosong tersebut dan di temukan Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di kantong celana Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya saksi Afriadil Syahputra Siregar dan rekan membawa Terdakwa dan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto yang baru saja dibeli oleh Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dari Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) tidak bertemu dengan Udin (DPO) yaitu penjual narkotika jenis sabu maka Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 142/03.10102/2023 tanggal 19 Mei 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 3083/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto mengandung narkotika milik Iskandar Alias Kandar dan Sholahuddin Siregar Alias Solah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dimana sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, kemudian pada saat penangkapan Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) Gram Netto yang baru saja dibeli oleh Iskandar Alias Kandar (dalam berkas terpisah) dari Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual beli narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo, dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Iskandar Alias Kandar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Iskandar Alias Kandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sholahuddin Siregar Alias Solah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 Gram Netto;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
 - Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Iskandar Alias Kandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26